

1502658-54.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2031016/2019 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL, 3443226 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL,

292/19/363 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL, 2031016 - 83º D.P. PARQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502658-54.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502658-54.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2031016/2019 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL, 3443226 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL,

292/19/363 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL, 2031016 - 83º D.P. PARQUE BRISTOL, 292/19/363

- 83º D.P. PARQUE BRISTOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER ROBERTO SAMPAIO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

FAGNER ROBERTO SAMPAIO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso ao artigo 33, "caput", do Código Penal, porque em 31 de janeiro de 2019, no período vespertino, na Rua Cruz Alta, nº 200, Tatuapé, nesta capital, trazia consigo, com o intuito de entrega para consumo de terceiros, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, 6,5 gramas de maconha distribuídos em quatro porções.

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2019 (fls. 54/55), o réu foi pessoalmente citado em 11 de fevereiro de 2019 (fls. 60) e apresentou resposta escrita (fls. 91).

Após a realização da instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, por incursão ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06, condenação esta transitada em julgado para o Ministério Público em 28/11/2019.

Em seguida, a d. Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória (fls. 148) e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido fls. 152.

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

Assiste razão as partes, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em razão de já ter se operado a prescrição da pretensão executória do Estado, a teor do preceituado no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços por incursão ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e, de acordo com o art. 30 da mesma lei, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos, tempo já transcorrido entre a data do trânsito em julgado da sentença (28/11/2019), até a presente data, sem que tenha sido iniciado o cumprimento da pena.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de FAGNER ROBERTO SAMPAIO JUNIOR, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, e art. 112, inciso I, ambos do Código Penal, c.c art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Quanto às substâncias entorpecentes apreendidas às fls. 07, cumpra a z. Serventia a r. Decisão de fls. 110, que autorizou a incineração das drogas.

Ademais, no tocante a pochete apreendida às fls. 07, tratando-se de instrumento do crime, autorizo a destruição/leilão/Juízo da Conveniência, nos termos do artigo 124 do CPP, oficiando-se ao Setor de Armas e Objetos (DIPO 5.2.1 – Seção de Guarda e depósito de armas e objetos, A/C do Sr. Coordenador, Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, Foro Central Criminal, Barrar Funda, São Paulo – SP).

Assim, após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como seu integral cumprimento, feitas as anotações e comunicações de praxe, ao arquivo.

P. R. I. C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA